

1. 개정이유

비실명대리신고한 부패신고자가 보상금 지급을 신청하였을 경우 신고자와 보상금 지급 신청자의 동일인 여부 확인 절차를 규정하고 부패신고에 따른 포상금 지급제한 사유를 신설하는 등 부패신고와 공익신고의 보·포상금 지침 간 불일치 사항을 일괄 정비하고, 신고자가 부패행위를 계획하거나 주도하는 등의 사유로 보상금 지급을 제한하는 것이 필요하다고 판단되는 경우 보상금 감액비율 상향 및 기준별 감액 한도 삭제 등 보상금의 감액기준을 정비하여 「부패행위 신고자 포상 및 보상 사무 운영지침」 운영과정에서 나타난 일부 미비점을 개선·보완하려는 것임

2. 주요내용

- 가. 포상금을 받을 목적으로 신고자끼리 미리 공모하는 등 부정한 방법으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우 등에 대해 포상금 지급을 제한함(안 제9조제2항)
- 나. 비실명 대리신고한 부패행위 신고자가 보상금 지급을 신청할 경우 제출해야 하는 서류와 신청인과의 동일인 여부 확인 절차를 규정함(안 제14조제4항 및 제5항)
- 다. 부패행위의 신고자가 보상금 지급 신청을 대리하게 할 수 있는 자를 구체적으로 규정하고 대리행위의 범위를 명시함(안 제15조 제1항 및 제4항 내지 제7항)

- 라. 보상금 산정 등에 관한 조사 방법을 규정하고, 그에 필요한 서식을 신설함(안 제20조 내지 제20조의3 및 별지 제6호 서식 내지 별지 제6호의3)
- 마. 신고자가 부패행위를 계획하거나 주도하는 등의 경우 보상금 감액 사유별 감액비율을 50% 이상으로 상향하고, 감액기준별 감액 한도를 삭제함(안 제24조제2항 및 [별표 1])
- 바. 보상금 지급 신청 시 신청기한을 알 수 있도록 명시함(안 [별지 1])
- 사. 보상금 사건철 관리의 적정성 제고 및 업무의 원활한 인수인계 등을 위하여 조사기록 표지 및 목록 서식을 신설함(안 [별지 11] 및 [별지 12])

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 및 같은 법 시행령
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표

부패행위 신고자 포상 및 보상사무 운영지침 일부개정 예규안

부패행위 신고자 포상 및 보상사무 운영지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제9조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 위원회는 제1항에 따라 포상금을 산정함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니할 수 있다.

1. 과태료, 과징금 등의 부과 및 환수 등으로 인하여 직접적인 공공기관 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져온 금액이 1백만원 이하인 경우. 다만, 위원회가 공익에 기여한 정도 및 사회적 파급 효과가 크다고 예외적으로 인정하는 경우는 제외한다.
2. 피신고자를 구체적으로 확정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하는 등 법 제58조의 부패행위 신고의 방법을 따르지 아니하거나 신고내용이 불충분하여 부패행위의 확인이 곤란한 경우
3. 부패행위에 대한 개별적이고 구체적인 증거 없이 누구든지 인터넷 검색, 정보공개청구 등을 통해 수집할 수 있는 자료만으로 신고하여 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성이 크게 떨어지는 경우
4. 부패행위 신고자가 부패행위를 계획하거나 부패행위의 과정에 주도적 역할을 한 경우
5. 포상금을 받을 목적으로 신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가 부패행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우

6. 부패행위 신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료 등의 부과에 대해 포상금의 지급을 신청하는 경우

7. 부패행위 신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 벌금 등의 부과를 통해 포상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우

8. 피신고자 또는 공공기관이 신고 내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우

9. 신고자와 피신고자가 부패행위 신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우

제14조제1항 중 "보상금 지급신청 금액 및 신청인이"를 "신청인이"로 하고, 같은 조제3항 중 "제1항의 보상금지급신청서를 접수한 경우"를 "신청인이 요청한 경우"로, "「민원처리에 관한 법률 시행령」 제6조제3항"을 "「민원처리에 관한 법률 시행령」 제6조제2항"으로 하며, 제14조제4항 및 제5항을 다음과 같이 신설한다.

④ 신고자보상과장은 신청인이 법 제58조의2에 따라 비실명 대리신고한 부패행위 신고자라고 하는 경우 신청인에게 별지 제1호의2서식의 비실명 대리신고 봉인자료 열람동의서와 함께 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출하도록 요청하여야 한다. 다만, 청렴포털을 통해 비실명 대리신고의 신고자가 직접 봉인해제를 요청한 경우 신고사항 확인절차 일부를 전자적 방법으로 갈음할 수 있다.

1. 법 제58조의2에 따른 위임장
2. 부패행위 신고자임을 확인하는 비실명 대리신고를 수행했던 변호

사의 확인서

⑤ 신고자보상과장은 제4항에 따라 신청인이 제출한 자료를 「부패행위 신고사무 운영지침」 제5조제2항에 따라 봉인·보관하는 자료(이하 "봉인·보관 자료"라고 한다)의 관리책임자에게 제출하고, 봉인·보관 자료 열람대장에 열람자를 기재한 후, 봉인·보관 자료 관리책임자의 입회하에 봉인·보관 자료를 열람하여 신청인과 봉인·보관 자료 상 부패행위 신고자의 동일인 여부를 확인한다.

제15조제1항 중 "대리인으로 하여금"을 "「행정절차법」 제12조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 대리인으로 선임하여"로 하고, 같은 항에 각 호를 다음과 같이 신설한다.

1. 신청인의 배우자, 직계존속·비속 또는 형제자매
2. 신청인이 법인등인 경우 그 임원 또는 직원
3. 변호사
4. 다른 법령 등에 따라 당해 신청인의 대리인이 될 수 있는 자

제15조에 제4항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

④ 신고자보상과장은 대리인이 신청인을 위하여 보상금 지급 신청 사건에 대한 사실관계 진술과 주장, 위원회에서 송달한 문서의 수령 등 일체의 행위를 하도록 할 수 있다. 다만, 대리권의 범위를 명시한 경우에는 그 범위 안에서 대리행위를 하도록 할 수 있다.

⑤ 신고자보상과장은 신청인이 대리인 선임을 철회하거나 다른 대리인으로 변경한 경우에는 그 사실을 위원회에 서면으로 통보하도록 하여야 한다.

⑥ 신고자보상과장은 대리권에 흠이 있는 대리인의 행위에 대하여 대리권을 수여한 신청인이 추인한 경우에는 대리권의 흠이 없어진 것으로 할 수 있다.

⑦ 신고자보상과장은 대리인이 법 제58조의2에 따라 비실명 대리 신고한 부패행위 신고자라고 하는 신청인을 대리하는 경우 대리인에게 별지 제1호의1서식의 비실명 대리신고 봉인자료 열람동의서와 제14조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출하도록 하여 같은 조 제5항에 따라 신청인과 부패행위 신고자가 동일인임을 확인하여야 한다.

제16조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.

⑤ 신고자보상과장은 대표자가 선정된 경우 선정자들이 제1항에 따른 대표자를 통해서 당해 보상금 지급 신청 사건에 관한 행위를 하도록 하여야 한다. 다만, 제18조제1항에 따라 신청을 취소하는 경우에는 취소하는 서면에 선정자들의 동의서를 붙여 제출하도록 하여야 한다.

제17조에 제4항을 다음과 같이 신설한다.

④ 보상금 지급결정에 대한 이의신청서에 관하여 제2항 및 제3항을 준용한다.

제19조제1항에 제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 제14조제5항 및 제15조제7항에 따른 확인 결과 신청인과 부패행위 신고자의 동일인 여부가 확인되지 아니하는 경우

제20조제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설한다.

② 제1항에 따른 조사는 다음 각 호의 방법으로 수행한다.

1. 신청인, 참고인 또는 관계 기관 등(이하 "신청인등"이라 한다)에 대한 출석요구, 진술청취 및 진술서의 제출 요구
2. 신청인등에 대한 관련 자료의 제출 요구
3. 신청인등에 대한 관련 사실 및 정보에 대한 조회

제20조의2를 다음과 같이 신설한다.

제20조의2(신청인등의 출석) ① 신고자보상과장은 신청인등에게 제20조 제2항제1호의 출석요구를 하는 경우에는 출석 일시 및 장소 등을 출석일 7일전까지 문서로 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있거나 조사목적을 해할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 위원회는 참고인 또는 관계기관 등이 제1항에 따라 위원회에 출석한 경우에는 예산이 허용하는 범위 내에서 여비 등을 지급할 수 있다.

제20조의3을 다음과 같이 신설한다.

제20조의3(진술서 등의 작성) ① 조서관은 신청인등으로부터 진술을 청취한 때에는 신청인등으로 하여금 별지 제6호서식의 진술서를 작성하게 하고, 증거서류나 참고자료를 제출받은 경우에는 이를 진술서에 기재하여 신청서에 첨부하여야 한다.

② 조서관은 제1항에 따른 진술서를 제출받는 때에는 신청인등의 인적사항과 취지, 이유 및 구체적인 내용 등을 기재하도록 하여야 한다.

③ 조서관은 필요한 경우에는 별지 제6호의호서식의 진술조서를

작성할 수 있으며, 전화 등의 방법으로 진술을 청취하는 등 진술서 제출요구나 진술조서 작성 등이 곤란한 경우에는 별지 제6호의호서식의 진술청취보고서를 작성할 수 있다.

④ 조서관은 제1항부터 제3항까지에 따른 진술서나 진술조서, 진술 청취보고서를 제출받았거나 작성한 경우 신고자보상과장의 확인을 거쳐야 한다.

제23조제3항 중 " 20만원"을 "30만원"으로 한다.

제24조제2항을 다음과 같이 한다.

② 제1항에 따른 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

제28조의2제1항 중 "별지 제6호서식"을 "별지 제7호서식"으로 한다.

제28조의2제2항 중 "별지 제7호서식"을 "별지 제8호서식"으로 한다.

제31조제4항을 다음과 같이 한다.

④ 보상위원회의 회의는 신고자의 보호 등을 위하여 공개하지 아니한다. 다만, 보상위원회 또는 위원회 전원위원회의 의결을 통하여 회의 내용의 전부 또는 일부를 공개할 수 있다.

제43조를 다음과 같이 한다.

제43조(이의신청 및 재심사신청의 접수) ① 위원회의 보상금지급결정통지를 받은 자는 「행정기본법」 제36조에 따라 보상금지급결정통지를 받은 날로부터 30일 이내에 위원회의 보상금지급결정에 대하여 이의를 제기할 수 있다.

② 위원회로부터 보상금지급결정통지를 받은 자는 위원회의 보상금지급결정에 대하여 재심사를 신청하려는 경우에는 「행정기본법」 제37조에 따라 같은 조 제1항 각 호의 사유를 안 날부터 60일 이내에 하여야 한다. 다만, 위원회의 결정이 있는 날부터 5년이 지나면 신청할 수 없다.

③ 보상금지급결정에 대하여 이의를 제기하거나 재심사를 신청하려는 경우 신청취지 및 이유 등을 기재한 별지 제10호서식의 이의신청서에 의하여 접수하고, 접수순서대로 보상금 이의신청접수부(별지 제2호서식을 준용한다)에 기재하여 관리한다. 다만, 이의신청접수부는 청렴포털을 통하여 관리할 수 있다.

④ 신고자보상과장은 이의신청서 또는 재심사신청서의 접수방법 등에 관하여 제14조제2항 및 제3항을 준용하여 처리한다.

제44조 제목 "이의신청의 처리"를 "이의신청 및 재심사신청의 처리"로 하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 본문 중 "이의신청에 대한"을 "이의신청 또는 재심사신청에 대한"으로 한다.

② 신고자보상과장은 제43조제3항에 따라 재심사신청서를 접수한 경우에는 접수한 날부터 180일 이내에 재심사 결과를 재심사신청인(제43조제2항에 따라 위원회에 재심사를 신청한 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 통지하되, 부득이한 사유로 180일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음날부터 기산하여 180일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 재심사신청인에게 통지하여야 한다.

제44조의2를 다음과 같이 신설한다.

제44조의2(이의신청의 종결) 신고자보상과장은 보상금 지급결정에 대한 이의신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이의신청 절차를 종결할 수 있다.

1. 위원회의 재보완 요구에도 불구하고 기간 내에 보완하지 아니한 경우
2. 이의신청인이 보상금 지급결정에 대한 이의신청을 취소한 경우
3. 그 밖에 새로운 증거나 주장이 없는 경우 등 이의신청이 명백히 타당성이 없다고 인정되는 경우

[별표 1]을 다음과 같이 한다.

보상금의 감액기준(제24조 관련)

1. 감액 원칙

감액비율은 아래의 기준을 참고하되, 사실관계 및 타당성 등을 고려하여 보상심의위원회에서 의결한다.

아래 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

2. 감액사유별 감액비율 및 기준(부패방지권익위법 시행령 제77조제2항 관련)

가. 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 부패행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하여 추가조사의 필요성이 거의 없는 경우
상(10%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 대체로 부패행위를 직접적으로 입증할 수 있을 정도로 구체적이고 정확하나 일부 증거가 누락되거나 부족하여 자료 확보를 위한 추가 조사가 일부 필요한 경우

중(20%)	신고 내용 및 제시된 증거자료가 부패행위를 직접적으로 입증할 수준에 미치지 못하는 간접적인 증거에 불과하여 증거확보를 위한 추가 조사의 필요성이 큰 경우
하(30%)	신고 내용 및 제시된 증거자료의 구체성 및 정확성 정도가 “중”에는 미치지 못하나, 부패행위의 적발에 중요한 단서에 해당한 경우
최하(50% 이상)	피신고자를 구체적으로 특정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하거나 구체적인 증거자료 없이 전수조사를 요구하는 등 법 제58조의 부패행위 신고의 방법을 따르지 아니한 경우

나. 신고한 부패행위가 신문·방송 등 언론에 의하여 이미 공개된 것인지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고한 부패행위가 신고 이전에 언론매체에 의하여 공개된 적이 전혀 없는 경우
중(10%)	공개 이후 신고되었으나, 부패행위 신고내용이 부패혐의 입증에 직접적인 단서를 제공한 경우
하(30%)	공개 이후 신고되었으나, 부패행위 신고내용이 부패혐의 입증에 간접적인 단서를 제공한 경우

※ 신고자가 신고 이전에 언론매체에 신고내용을 제보한 경우는 감액하지 않으나, 이 경우 신청인 본인이 언론 제보자임을 스스로 입증해야 함

다. 신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하였는지의 여부

① 신고자가 신고대상인 부패행위에 가담하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
최상(0%)	신고자가 부패행위에 가담하지 않은 경우
상(10%)	신고자가 부패행위 실행에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우. 다만, 신고자가 경리·회계 분야 등에서 단순업무를 수행하면서 취득한 불법행위를 신고한 경우에는 감액하지 않음
중(20%)	신고자가 부패행위 실행에 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우
	신고자가 부패행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 부패행위 실행에 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우
하(30%)	신고자가 부패행위 당시 부패행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우
	신고자가 부패행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 부패행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되나 기소 등 신분상 처분을 받지 아니한 경우

최하(50% 이상)	1) 신고자가 부패행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 2) 신고자가 부패행위 당시 간부 등 책임있는 직위에 있던 자로서 부패행위 실행에 적극 가담한 사실이 인정되어 기소 등 신분상 처분을 받은 경우 3) 그 밖에 신고자가 부패행위에 적극 가담한 정도가 중하여 부패행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 것에 준한 것으로 보상심의위원회가 판단한 경우
------------	---

※ 내부신고로 인하여 부패행위 적발·해결에 현저히 기여하였다고 인정되는 경우 감액비율 하향 조정 가능

※ 부패행위 가담 여부는 신고자의 직위, 권한 유무, 방조 여부, 불법적 이익 공유 의사 여부, 부패행위 인식 여부, 부패행위 가담 기간·정도 등을 종합적으로 고려하여 판단

② 신고자가 신고와 관련한 불법행위 등을 행하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자가 신고와 관련한 불법행위를 행하지 아니한 경우
중(10%)	신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 작은 경우
하(30%)	신고자가 신고와 관련된 불법행위를 하였고, 그 불법의 정도가 큰 경우

※ 불법행위 중 금품수수는 수수금액만큼을 우선 감액하고, 차액 중에서 일정 비율을 추가 감액하여 지급

라. 신고자가 부패행위의 제거 및 예방 등에 이바지한 정도

① 신고자가 증거자료 확보를 위해 투입한 노력의 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자가 본인의 직업에 따른 직무와 무관하게 별도의 노력을 하거나 친분이 없는 제보자를 통해 직접 증거자료 등을 확보하여 신고한 경우
중(50%)	신고자가 본인의 직업, 제보자와의 친분 등을 활용하여 증거자료 등을 취득한 후 이를 신고한 경우
하(50% 이상)	인터넷 검색, 정보공개청구 등을 통해 누구든지 수집할 수 있는 자료만으로 신고한 경우 ※ 단, 신고자가 자료를 가공·결합·분석하여 적발하기 어려운 부패행위를 새롭게 신고한 경우 등은 보상심의위원회에서 50% 이하로 조정가능

② 신고자가 신고대상인 부패행위의 조사 등 과정에 협조하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자가 참고인 진술조서 작성 등에 적극적으로 참여하는 등 부패 행위 사건 해결에 기여한 경우
중(10%)	해당 신고사건 조사와 관련하여 소극적으로 참여하거나 필요한 진술을 기피하는 경우
하(30%)	해당 신고사건 조사와 관련하여 연락 두절, 방임 등 사건 조사에 비협조하는 경우

③ 신고자의 신고가 부패행위 사건해결에 기여한 정도

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	신고자의 신고로 조사·수사기관 등이 해당 부패행위를 적발하는 등 신고자의 신고가 부패행위 사건 해결에 결정적 기여를 한 경우
중(30%)	신고자의 신고가 사건 해결에 기여한 정도가 '상'에 미치지 못하는 등 부패행위 사건 해결에 기여한 경우
하(50%)	신고자의 신고 내용을 단서로 하여 조사·수사기관 등이 해당 부패행위 외 다른 부패행위까지 확대조사한 경우 ※ 확대조사로 인해 추가로 적발된 부패행위에 대하여 적용

④ 신고자가 부패행위의 예방 및 재발방지를 목적으로 신고하였는지 여부

등급 (감액비율)	감 액 기 준
지급제한	보상금을 받을 목적으로 부패신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가 부패행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우
	부패신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료 등의 부과에 대해 보상금의 지급을 신청하는 경우
	부패신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 벌금 등의 부과를 통해 보상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우
	피신고자 또는 공공기관 등이 신고 내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우
	부패신고자와 피신고자가 부패신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우
※ '23.12.19. 이전 신고에 대해서는 감액비율 '90%'를 적용	

3. 공직자에 대한 감액(부패방지권익위법 제68조 제4항 및 시행령 제78조 관련)

등급 (감액비율)	감 액 기 준
상(0%)	공직자가 자기 직무와 무관(직무와 관련없는 사적 영역 등)한 내용을 신고한 경우
중(20%)	공직자가 업무수행과정에서 알게 된 자기 직무 외 내용에 대하여 신고한 경우
하(30%)	공직자(부패행위의 감사·수사 또는 조사업무에 종사 중이거나 종사하였던 공직자 제외)가 자기의 직무와 관련하여 신고한 경우
지급제한	부패행위의 감사·수사 또는 조사업무에 종사 중이거나 종사하였던 공직자(공직자였던 자 포함)가 자기의 직무 또는 직무였던 사항과 관련하여 신고한 경우

※ 자신의 직무와 관련하여 신고한 자가 부패행위를 해결하기 위해 자체적으로 노력하였음을 입증할 경우 감액비율을 조정할 수 있음

※ 공직자의 자기 직무 해당여부는 업무분장, 직급 및 직위 등을 종합적으로 고려하여 판단

【뒤쪽】

(앞쪽)

보상금 지급 신청서

접수일자		접수번호	처리기간	90일
① 신청인	성명	주민등록번호		
	주소			
	거주지 (우편물 수령지)			
	연락처			
② 대리인 또는 대표자	성명	신청인과의 관계	신청인의 ()	
	주민등록번호			
	주소	(전화번호)		
	거주지 (우편물 수령지)	(전화번호)		
③ 조사결과 사항	사건번호			
	통지일자			
	통지내용			
④ 다른 법령 등에 의한 보상금 및 포상금 청구 또는 수령 사항	청구여부	☐ 있음 (기관명 :) ☐ 없음		
	수령여부	☐ 있음 (금액 :) ☐ 없음		
⑤ 입금계좌		은행명	계좌번호	

「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제68조제2항에 따라 보상금을 신청 하오니 지급하여 주시기 바랍니다.

※ 보상금 신청기한 : 1) (2019. 10. 17. 이전 신고) 처분의 법률관계가 확정되었음을 안 날로부터 2년 이내, 확정된 날로부터 5년 이내 2) (2019. 10. 17. 이후 신고) 처분의 법률관계가 확정되었음을 안 날로부터 3년 이내, 확정된 날로부터 5년 이내

첨부서류 :

20 년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국민권익위원회위원장 귀하

※ 구비서류 및 작성요령 : 뒤쪽 참조

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

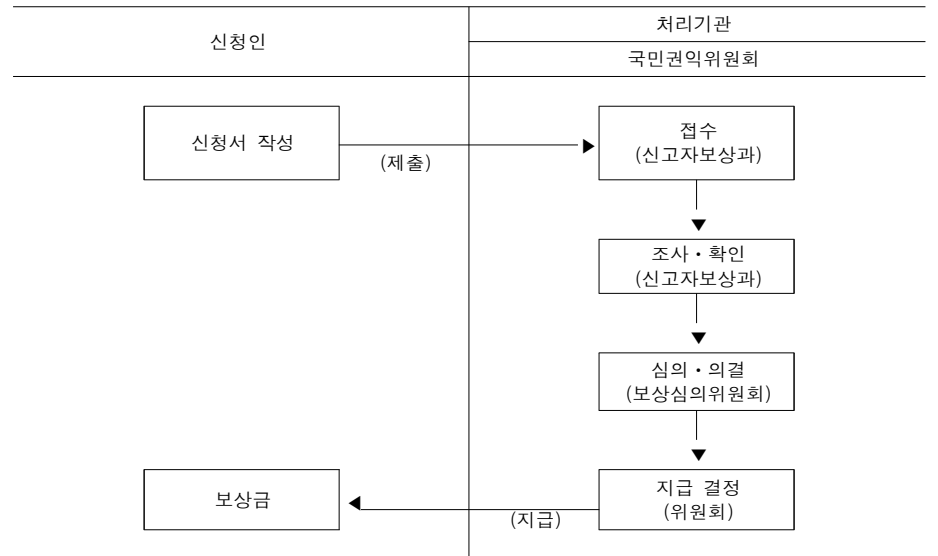
※ 구비서류

1. 주민등록증 등 신청인 및 대리인·대표자가 본인임을 증명할 수 있는 신분증 사본
2. 대리인에 의한 신청의 경우 별지 제4호 서식에 따른 위임장
3. 대표자를 선정한 경우 별지 제5호 서식에 따른 위임장
4. 보상금을 수령할 사람 명의의 예금통장 사본
5. 위원회로부터 받은 신고사건 조사결과 통지서 등 그 밖에 보상금 지급 결정 등에 참고가 될 수 있는 서류

※ 작성요령

1. ① 란에는 신청인의 성명, 주민등록번호, 주소, 우편물을 받으실 수 있는 거주지, 연락 가능한 전화번호를 기재합니다.
2. ② 란에는 대리인 또는 대표자의 성명, 주민등록번호, 신청인과의 관계, 주소, 우편물을 받으실 수 있는 거주지, 연락 가능한 전화번호를 기재합니다.
3. ③ 란에는 보상금 신청 대상이 되는 신고사건의 번호, 위원회 등로부터 신고사건 조사결과 통지를 받은 날짜, 통지내용 요지를 기재합니다.
4. ④ 란에는 신청인이 동일한 신고를 이유로 다른 법령상의 보상금 또는 포상금을 청구하거나 수령한 사실이 있는 경우 해당되는 항목의 []에 ☒를 표시합니다.
5. ⑤ 란에는 신청인이 보상금을 수령할 수 있는 금융기관명과 예금계좌번호를 기재합니다.
6. ⑥ 란에는 보상금 지급 신청금액을 기재합니다.

※ 이 신청서는 아래와 같이 처리됩니다.



210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

■ 부패행위 신고자 포상 및 보상 사무 운영지침 [별지 제1호의3서식] <신설 2024...>

비실명 대리신고 봉인자료 열람동의서

신고자	성명		생년월일	
	주소			
	연락처			

비실명 대리신고 변호사	성명		생년월일	
	주소			
	연락처			

공익신고	제목			
	접수일자		접수번호	

열람동의 목 적	
-------------	--

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

진술서				
진술인	성명		주민등록번호	
	직업		전화번호	자택
				휴대전화
	주소			

※ 진술내용을 육하원칙에 의해서 구체적으로 작성

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

[별지 10]을 다음과 같이 한다.

■ 부패행위 신고자 포상 및 보상 사무 운영지침 [별지 제10호서식] <신설 2024...>

보 상 금 이 의 재 심 사 신 청 서		
귀 위원회의 보상금 지급결정과 관련하여 아래와 같은 이유로 (이의·재심사)를 신청합니다.		
보상금 사건번호		
보상금 신청인	성 명	
	주 소	
	거주지 (우편물수령지)	
결정사항	결정일자	20 년 월 일
	결정내용	
이의신청· 재심사신청 취지 및 이유		
20 년 월 일 이의(재심사)신청인 (인) 국민권익위원회 위원장 귀하		

■ 부패행위 신고자 포상 및 보상 사무 운영지침 [별지 제11호서식] <신설 2024...>

신고자 보·포상 사건 조사기록 표지

접수번호		접수 일자	20 . .		
신청제목					
담당부서		담당자	직급 / 성명		
처리구분(20 . .)			보존 기간	기록물 매수	생산년도 (처리완료일)
인용	기각				

[별지 11]을 다음과 같이 신설한다.

[별지 12]를 다음과 같이 신설한다.

부 칙

■ 부패행위 신고자 포상 및 보상 사무 운영지침 [별지 제12호서식] <신설 2024...>

조사기록 목록

연번	자료명	작성자 (제출자)	작성일 (제출일)	쪽

제1조(시행일) 이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(보상금 지급에 관한 적용례) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 시행령」(대통령령 제34017호)이 시행된 2023년 12월 19일 이전에 한 부패신고를 한 경우에는 제23조제3항의 개정 규정에도 불구하고 종전의 규정에 따라 보상금을 지급한다.

제3조(감액원칙에 관한 적용례) 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 시행령」(대통령령 제34017호)이 시행된 2023년 12월 19일 이전에 한 부패신고에 대해 감액기준을 중복적용하여 보상심의 위원회 심의로 조정하는 경우에는 [별표 1] 감액원칙의 개정규정에도 불구하고, 종전의 감액원칙 규정에 따라 100% 미만으로 조정하여 보상금을 결정한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제9조(포상금의 결정) ①~③ (생략)	제9조(포상금의 결정) ①~③ (현행과 같음)
<신설>	④ 위원회는 제1항에 따라 포상금을 산정함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 포상금을 지급하지 아니할 수 있다. 1. 과태료, 과징금 등의 부과 및 환수 등으로 인하여 직접적인 공공기관 수입의 회복이나 증대 또는 비용의 절감을 가져온 금액이 1백만원 이하인 경우. 다만, 위원회가 공익에 기여한 정도 및 사회적 파급 효과가 크다고 예외적으로 인정하는 경우는 제외한다. 2. 피신고자를 구체적으로 확정하지 않고 불특정 다수인을 대상으로 무작위로 신고하는 등 법제58조의 부패행위 신고의 방법을 따르지 아니하거나 신고내용이 불충분하여 부패행위의 확인이 곤란한 경우 3. 부패행위에 대한 개별적이고 구체적인 증거 없이 누구든지 인터넷 검색, 정보공개청구 등을

통해 수집할 수 있는 자료만으로 신고하여 신고 내용의 정확성이나 증거자료의 신빙성이 크게 떨어지는 경우

4. 부패행위 신고자가 부패행위를 계획하거나 부패행위 과정에 주도적 역할을 한 경우

5. 포상금을 받을 목적으로 신고자끼리 미리 공모하거나 피신고자가 부패행위를 저지르도록 의도적으로 유인 또는 조장하는 등 부정한 목적으로 피신고자의 위반사실을 신고하는 경우

6. 부패행위 신고로 인한 시정명령, 원상회복명령 등의 처분이 종료되고, 해당 처분의 불이행 등을 원인으로 한 과징금, 과태료 등의 부과에 대해 포상금의 지급을 신청하는 경우

7. 부패행위 신고로 인한 행정지도, 시정명령, 원상회복명령 등 비금전적 처분이 있었음에도 불구하고 과징금, 과태료, 벌금 등의 부과를 통해 포상금을 받을 목적으로 다시 고발하거나 신고하는 경우

8. 피신고자 또는 공공기관이 신고

제14조(보상금지급신청서의 접수)

① 신고자보상과장은 제11조에 따라 신고자가 보상금 지급을 신청하는 경우 별지 제1호서식의 보상금지급신청서에 신청인의 인적사항, 부패행위 신고사항 및 조사결과, 보상금 지급신청 금액 및 신청인이 보상금을 수령할 수 있는 금융기관의 예금계좌 등에 관한 사항을 기재한 후 제출하도록 하고, 접수 순서별로 별지 제2호서식의 보상금지급신청접수부에 기재하여 관리한다. 다만, 보상금지급신청접수부는 청렴포털을 통하여 관리할 수 있다.

③ 신고자보상과장은 제1항의 보상금지급신청서를 접수한 경우 「민원 처리에 관한 법률 시행령」 제6조제3항의 예에 따라 별지 제3호서식의 접수증을 교부한다.

내용 등을 이미 인지하여 개선 조치 중인 사항을 신고하는 경우
9. 신고자와 피신고자가 부패행위 신고와 관련하여 피해보상 등에 합의한 경우

제14조(보상금지급신청서의 접수)

① -----

-----, 신청인이-----

③ ----- 신청인이
요청한 경우 -----
-----제6조제2항-----
-----.

<신 설>

<신 설>

④ 신고자보상과장은 신청인이 법 제58조의2에 따라 비실명 대리신고한 부패행위 신고자라고 하는 경우 신청인에게 별지 제1호의2서식의 비실명 대리신고 봉인자료 열람동의서와 함께 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출하도록 요청하여야 한다. 다만, 청렴포털을 통해 비실명 대리신고의 신고자가 직접 봉인해제를 요청한 경우 신고사항 확인절차 일부를 전자적 방법으로 갈음할 수 있다.

1. 법 제58조의2에 따른 위임장
2. 부패행위 신고자임을 확인하는 비실명 대리신고를 수행했던 변호사의 확인서

⑤ 신고자보상과장은 제4항에 따라 신청인이 제출한 자료를 「부패행위 신고사무 운영지침」 제5조제2항에 따라 봉인·보관하는 자료(이하 "봉인·보관 자료"라고 한다)의 관리책임자에게 제출하고, 봉인·보관자료 열람대장에 열람자를 기재한 후, 봉인·보관 자료 관리책임자의 입회하에 봉인·보관 자

제15조(대리인에 의한 신청) ① 부패행위의 신고자는 대리인으로 하여금 보상금 지급을 신청하게 할 수 있다.

②~③ (생략)

<신설>

<신설>

료를 열람하여 신청인과 봉인·보관 자료 상 부패행위 신고자의 동일인 여부를 확인한다.

제15조(대리인에 의한 신청) ① -
----- 「행정절차법」 제12조제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 대리인으로 선임하여 -----.

1. 신청인의 배우자, 직계존속·비속 또는 형제자매
2. 신청인이 법인등인 경우 그 임원 또는 직원
3. 변호사
4. 다른 법령 등에 따라 당해 신청인의 대리인이 될 수 있는 자

②~③ (현행과 같음)

④ 신고자보상과장은 대리인이 신청인을 위하여 보상금 지급 신청사건에 대한 사실관계 진술과 주장, 위원회에서 송달한 문서의 수령 등 일체의 행위를 하도록 할 수 있다. 다만, 대리권의 범위를 명시한 경우에는 그 범위 안에서 대리행위를 하도록 할 수 있다.

⑤ 신고자보상과장은 신청인이

<신설>

<신설>

제16조(대표자의 선정) ①~④ (생략)

<신설>

대리인 선임을 철회하거나 다른 대리인으로 변경한 경우에는 그 사실을 위원회에 서면으로 통보하도록 하여야 한다.

⑥ 신고자보상과장은 대리권에 흠이 있는 대리인의 행위에 대하여 대리권을 수여한 신청인이 추인한 경우에는 대리권의 흠이 없어진 것으로 할 수 있다.

⑦ 신고자보상과장은 대리인이 법 제58조의2에 따라 비실명 대리신고한 부패행위 신고자라고 하는 신청인을 대리하는 경우 대리인에게 별지 제1호의1서식의 비실명 대리신고 봉인자료 열람동의서와 제14조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 서류를 제출하도록 하여 같은 조 제5항에 따라 신청인과 부패행위 신고자가 동일인임을 확인하여야 한다.

제16조(대표자의 선정) ①~④ (현행과 같음)

⑤ 신고자보상과장은 대표자가 선정된 경우 선정자들이 제1항에 따른 대표자를 통해서 당해 보상금 지급 신청 사건에 관한

제17조(보상금지급신청서의 확인 및 보완) ①~③ (생략)	<u>행위를 하도록 하여야 한다. 다만, 제18조제1항에 따라 신청을 취소하는 경우에는 취소하는 서면에 선정자들의 동의서를 붙여 제출하도록 하여야 한다.</u>		<u>호의 방법으로 수행한다.</u> <u>1. 신청인, 참고인 또는 관계 기관 등(이하 "신청인등"이라 한다)에 대한 출석요구, 진술청취 및 진술서의 제출 요구</u> <u>2. 신청인등에 대한 관련 자료의 제출 요구</u> <u>3. 신청인등에 대한 관련 사실 및 정보에 대한 조회</u> <u>③ (현행 제2항과 같음)</u>
<u><신설></u> 제19조(보상금지급신청의 종결) ① 신고자보상과장은 보상금 지급 신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 심사보호국장의 결재를 받아 보상금 지급 신청 사건을 종결할 수 있다. 1.~6. (생략)	<u>④ 보상금 지급결정에 대한 이의신청서에 관하여 제2항 및 제3항을 준용한다.</u> 제19조(보상금지급신청의 종결) ① (현행과 같음)	<u>② 신고자보상과장은 보상금의 산정 등에 관하여 출장조사가 필요하다고 판단되는 경우에는 2인 이상의 조사담당직원으로서 하여금 관계기관 등에 출장 조사하게 할 수 있다. 이 경우 조사담당직원은 그 결과를 보고하여야 한다.</u>	
<u><신설></u> 제20조(조사 및 확인) ① (생략)	<u>7. 제14조제5항 및 제15조제7항에 따른 확인 결과 신청인과 부패행위 신고자의 동일인 여부가 확인되지 아니하는 경우</u> 제20조(조사 및 확인) ① (현행과 같음)	<u><신설></u>	<u>제20조의2(신청인등의 출석) ①</u> <u>신고자보상과장은 신청인등에게 제20조제2항제1호의 출석요구를 하는 경우에는 출석 일시 및 장소 등을 출석일 7일전까지 문서로 통보하여야 한다. 다만, 긴급한 사유가 있거나 조사목적</u> <u>을 해할 우려가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.</u>
<u><신설></u>	<u>② 제1항에 따른 조사는 다음 각</u>		

<신 설>

② 위원회는 참고인 또는 관계 기관 등이 제1항에 따라 위원회에 출석한 경우에는 예산이 허용하는 범위 내에서 여비 등을 지급할 수 있다.

제20조의3(진술서 등의 작성) ① 조사관은 신청인등으로부터 진술을 청취한 때에는 신청인등으로 하여금 별지 제6호서식의 진술서를 작성하게 하고, 증거서류나 참고자료를 제출받은 경우에는 이를 진술서에 기재하여 신청서에 첨부하여야 한다.

② 조사관은 제1항에 따른 진술서를 제출받는 때에는 신청인등의 인적사항과 취지, 이유 및 구체적인 내용 등을 기재하도록 하여야 한다.

③ 조사관은 필요한 경우에는 별지 제6의2호서식의 진술조서를 작성할 수 있으며, 전화 등의 방법으로 진술을 청취하는 등 진술서 제출요구나 진술조서 작성 등이 곤란한 경우에는 별지 제6의3호서식의 진술청취보고서를 작성할 수 있다.

제23조(보상금의 지급기준) ①~ ② (생략)
③ 개별 부패행위로 인하여 상정된 보상금이 20만원 이하인 경우에는 이를 지급하지 아니한다.

제24조(보상금의 감액기준) ① (생략)
② 제1항에 따른 감액사유별 감액은 50% 범위 안에서 할 수 있으며, 감액기준을 중복 적용하는 경우에는 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하여서는 아니된다. 이 경우 보상심의위원회 심의를 통해 100% 미만으로 조정할 수 있다. 다만, 신고자가 부패행위를 계획하거나 주도적 역할을 한 경우 등 특별한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제28조의2(위촉직 위원 후보자

④ 조사관은 제1항부터 제3항까지에 따른 진술서나 진술조서, 진술청취보고서를 제출받았거나 작성한 경우 신고자보상과장의 확인을 거쳐야 한다.

제23조(보상금의 지급기준) ①~ ② (현행과 같음)
③ -----
----- 30만원 -----
-.

제24조(보상금의 감액기준) ① (현행과 같음)
② ----- 감액기준을 중복 적용하여 총 감액비율이 보상금의 100%를 초과하는 경우에는 보상심의위원회 심의를 통해 100%이하로 조정할 수 있다.

제28조의2(위촉직 위원 후보자

직무윤리 사전진단 등) ① 위촉
직 위원 후보자는 별지 제6호서
식의 직무윤리 사전진단서를 작
성하여야 하며, 위원장은 사전
진단 결과에 따라 후보자별로
위촉직 위원으로서의 직무 적합
성 여부를 확인한 후에 위촉하
여야 한다.

② 위촉직 위원을 위촉하는 때
에는 보상위원회 업무와 관련된
공정한 직무 수행을 위하여 별
지 제7호서식의 서약서를 받아
관리하여야 한다.

제31조(보상위원회의 회의 및 운
영) ①~③ (생략)

④ 보상위원회의 회의는 공개한
다. 다만, 신고자의 보호 등을
위하여 필요하다고 인정되는 경
우에는 보상위원회의 의결로 공
개하지 아니할 수 있다.

제43조(이의신청의 접수) ① 위원
회의 보상금지급결정통지를 받
은 자는 보상금지급결정통지를
받은 날로부터 30일 이내에 위
원회의 보상금지급결정에 대하

직무윤리 사전진단 등) ① ----- 제7호-

-----.

② -----

-- 제8호-----
-----.

제31조(보상위원회의 회의 및 운
영) ①~③ (현행과 같음)

④ ----- 신고자
의 보호 등을 위하여 공개하지
아니한다. 다만, 보상위원회 또
는 위원회 전원위원회의 의결을
통하여 회의 내용의 전부 또는
일부를 공개할 수 있다.

제43조(이의신청 및 재심사신청의
접수) ① -----
---자는 「행정기본법」 제36조
에 따라 보상금지급결정통지를

여 이의를 제기할 수 있다.

<신 설>

② 보상금지급결정에 대하여 이
의를 제기하는 경우 신청취지
및 이유 등을 기재한 별지 제9
호서식의 이의신청서에 의하여
접수하고, 접수순서대로 보상금
이의신청접수부(별지 제2호서식
을 준용한다)에 기재하여 관리
한다. 다만, 이의신청접수부는
청렴포털을 통하여 관리할 수
있다.

③ 신고자보상과장은 이의신청
서의 접수방법 등에 관하여 제1
4조제2항 및 제3항을 준용하여
처리한다.

제44조(이의신청의 처리) ① (생
략)

② 위원회로부터 보상금지급결정
통지를 받은 자는 위원회의 보상
금지급결정에 대하여 재심사를
신청하려는 경우에는 「행정기본
법」 제37조에 따라 같은 조 제1
항 각 호의 사유를 안 날부터 60
일 이내에 하여야 한다. 다만,
위원회의 결정이 있는 날부터 5
년이 지나면 신청할 수 없다.

③ -----
---제기하거나 재심사를 신청
하려는 경우-----제10
호서식에-----

-----이의·재심사신청접수부-----

-----이의·재심사신
청접수부-----

④ -----이의신청
서 또는 재심사신청서의-----

제44조(이의신청 및 재심사신청의
처리) ① (현행과 같음)

<신 설>	② 신고자보상과장은 제43조제3항에 따라 재심사신청서를 접수한 경우에는 접수한 날부터 180일 이내에 재심사 결과를 재심사신청인(제43조제2항에 따라 위원회에 재심사를 신청한 자를 말한다. 이하 이 조에서 같다)에게 통지하되, 부득이한 사유로 180일 이내에 통지할 수 없는 경우에는 그 기간을 만료일 다음 날부터 기산하여 180일의 범위에서 한 차례 연장할 수 있으며, 연장 사유를 재심사신청인에게 통지하여야 한다.		1. 위원회의 재보완 요구에도 불구하고 기간 내에 보완하지 아니한 경우 2. 신청인이 보상금 지급결정에 대한 이의신청이나 재심사신청을 취소한 경우 3. 그 밖에 새로운 증거나 주장이 없는 경우 등 이의신청 또는 재심사신청이 명백히 타당성이 없다고 인정되는 경우
② 위원회에서 보상금지급의 이의신청에 대한 의결이 있을 때에는 신고자보상과장은 제40조를 준용하여 신청인에게 지체 없이 통지한다. <신 설>	③ ----- 이의신청 또는 재심사신청에 대한 ----- ----- ----- 제44조의2(이의신청 및 재심사신청의 종결) 신고자보상과장은 보상금 지급결정에 대한 이의신청 또는 재심사신청이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이의신청 절차를 종결할 수 있다.		